

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2141/2531

บริษัทฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัดฯ

โจทก์

นายทวีศักดิ์ พยุงวิวัฒนกุล

จำเลย

บริษัทฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า โจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยยอมชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 117)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 เรียงกระหนลงโทษทุกกรรมตามจำนวนเช็คเป็นกระหนความผิดฉบับแรกจำคุก 10 เดือน ฉบับที่สองจำคุก 6 เดือน ฉบับที่สามจำคุก 8 เดือน ฉบับที่สี่จำคุก 4 เดือน ฉบับที่ห้า

จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 18 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เช็กฉบับแรกให้จำคุก 6 เดือนฉบับที่สองจำคุก 4 เดือน ฉบับที่สามจำคุก 5 เดือน ฉบับที่สี่จำคุก 3 เดือน ฉบับที่ห้าจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 76)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 83)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่าน แต่ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117) โดยทนายโจทก์ผู้มีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงลายมือในคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ